

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 39/2536

นาย อรุณศรี แซ่ สวาท

โจทก์

บริษัท โรงแรม โอเรียลเต็ล (ประเทศ
ไทย) จำกัด

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 52

สิทธิเลิกจ้างโดยทั่วไปย่อมเป็นสิทธิของนายจ้างและอยู่ในบังคับของมาตรา 49 แห่ง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ คือต้องเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือมีเหตุสมควรที่จะเลิกจ้างได้ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างเหตุว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นความผิดร้ายแรงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47 หากโจทก์กระทำผิดดังกล่าวจริง จำเลยย่อมเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้ เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า โจทก์ทุจริตต่อหน้าที่จึงต้องพิจารณาต่อไปว่า มีเหตุสมควรที่จะเลิกจ้างโจทก์อันเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่ ที่ศาลแรงงานพิพากษาให้เลิกจ้างโจทก์ เพราะการปฏิบัติหน้าที่ของโจทก์มีพฤติการณ์ที่ทำให้จำเลยไม่ไว้วางใจ จึงเป็นการวินิจฉัยคดีโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อความเป็นธรรมแก่ฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างตามมาตรา 48 ซึ่งมีอำนาจวินิจฉัยได้ ไม่เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นแห่งคดี.

โจทก์ฟ้องว่า วันที่ 6 พฤศจิกายน 2534 จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ไม่จ่ายค่าชดเชย โดยโจทก์มิได้กระทำความผิดเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมต่อโจทก์ โจทก์ได้รับความเสียหายขอให้บังคับจำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งอัตราค่าจ้างที่ไม่ต่ำกว่าเดิม และนับอายุงานต่อเนื่องด้วย หรือมิฉะนั้นให้จำเลยชำระเงินจำนวน 283,230.62 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวกับให้จำเลยชำระเงินค่าจ้างค้างจ่ายและค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนรวมจำนวน 4,095 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ทุจริตยกยอกเงินที่โจทก์เก็บจากลูกค้าของจำเลยเอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว อันเป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบข้อบังคับของจำเลยอย่างร้ายแรงทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย จำเลยจึงมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าเสียหายให้โจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 114,825.62 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี กับชำระเงินจำนวน 3,385 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยในชั้นนี้เพียงข้อเดียวว่า ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยนอกประเด็นแห่งคดีหรือไม่ ซึ่งโจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยกล่าวอ้างว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่ นำไปเสร็จไปเรียกเก็บเงินแล้วเบียดบังเอาเงินจำนวนนั้นเป็นประโยชน์ส่วนตัว มิได้อ้างเหตุแห่งความไม่ไว้

วางใจเป็นเหตุเลิกจ้าง เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์มิได้กระทำผิดตามข้อกล่าวอ้าง แต่ศาลแรงงานกลางกลับวินิจฉัยว่าโจทก์กระทำตัวไม่น่าไว้วางใจ และมีเหตุสมควรที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ได้จึงเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า สิทธิเลิกจ้าง โดยทั่วไปย่อมเป็นสิทธิของนายจ้างหรือสิทธิในทางจัดการ แต่สิทธิดังกล่าวจะต้องอยู่ในบังคับของมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 กล่าวคือ ต้องเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือมีเหตุสมควรที่จะเลิกจ้างได้ คดีนี้จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างเหตุว่า โจทก์ทุจริตต่อหน้าที่อันเป็นความผิดร้ายแรงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47 ซึ่งหากโจทก์กระทำผิดดังกล่าวจริง จำเลยย่อมเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ได้ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลย(ที่ถูกน่าจะเป็นโจทก์) ทุจริตต่อหน้าที่จึงต้องพิจารณาต่อไปว่ามีเหตุอันสมควรที่จะเลิกจ้างโจทก์อันเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่ สำหรับพฤติการณ์แห่งคดีนี้ ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า การปฏิบัติหน้าที่ของโจทก์มีพฤติการณ์ที่ทำให้จำเลยไม่ไว้วางใจ โจทก์จึงมีเหตุอันสมควรที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งศาลแรงงานกลางเห็นว่า จำเลยมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้เพราะปรากฏเหตุที่ไม่น่าไว้วางใจในการทำงานของโจทก์ หากใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ไม่ ซึ่งในทางเปรียบเทียบจะเห็นว่าหากจำเลยไม่มีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ตามข้อฎีกาของโจทก์เสียแล้ว ก็จะเป็นการริดรอนหรือจำกัดสิทธิของจำเลยผู้เป็นนายจ้าง ย่อมเป็นอุปสรรคในการดำเนินกิจการของนายจ้าง โดยเฉพาะการบริหารงานด้านบุคคลซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเสียหายติดตามมา ดังนั้น ที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เลิกจ้างโจทก์ จึงเป็นการวินิจฉัยคดีโดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ เพื่อความเป็นธรรมทั้งฝ่ายลูกจ้างและนายจ้างตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานกลางและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.

2522 และมีอำนาจวินิจฉัยได้ หาใช่เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นแห่งคดีไม่ ศาล
แรงงานกลางพิพากษาคดีชอบแล้วอุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สุชาติ สุขสมิตร์-ปรีชา ธนानันท์-พรชัย สมรรถเวช)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ข้อแตกต่างระหว่างคดีแพ่งธรรมดา กับคดีแรงงาน ที่ศาลจะพิพากษาให้เกินคำขอได้
สำหรับคดีแพ่งธรรมดา ป.วิ.พ. มาตรา 142 วรรคแรกบัญญัติห้ามศาลไม่ให้พิพากษา
หรือทำคำสั่งให้สิ่งใด ๆ เกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง เว้นแต่จะเข้าข้อ
ยกเว้นตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 142(1) ถึง (6) ส่วนในคดีแรงงาน พ.ร.บ.จัดตั้งศาล
แรงงาน ฯ มาตรา 52 บัญญัติห้ามศาลไว้ในทำนองเดียวกับ ป.วิ.พ. แต่ได้บัญญัติข้อ
ยกเว้นไว้ให้อย่างกว้างขวางกว่า ทั้งนี้เพราะการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน
กฎหมายให้ศาลคำนึงถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 48 นำมา
ประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดให้เป็นธรรมแก่คู่ความ ดังนั้น พ.ร.บ.จัดตั้งศาล
แรงงาน ฯ จึงมิได้มีการบัญญัติกำหนดไว้เป็นการตายตัวว่า กรณีใดบ้างที่ศาลจะ
พิพากษาหรือสั่งเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องได้ ดังปรากฏในมาตรา 52
ว่า "ห้ามมิให้ศาลแรงงานพิพากษาหรือสั่งเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้อง

เว้นแต่ในกรณีที่ศาลแรงงานเห็นสมควรเพื่อความเป็นธรรมแก่คู่ความ จะพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอบังคับก็ได้" หลังจากคำพิพากษาฎีกา ศาลแรงงานจะพิพากษาเกินคำขอให้หรือไม่เป็นดุลพินิจของศาล เมื่อศาลเห็นสมควร (ฎีกาที่ 2606/2526) และหากศาลแรงงานจะพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอ ศาลแรงงานจะต้องยกเหตุเพื่อความเป็นธรรมแก่คู่ความขึ้นกล่าวอ้างให้ปรากฏในคำพิพากษา (ฎีกาที่ 1768/2523, 1318-1319/2524, 2525/2524, 2471-2483/2524) แต่ถ้ามิใช่เพื่อความเป็นธรรมแก่คู่ความแล้ว หากพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอคำพิพากษานั้นจะไม่ชอบ (ฎีกาที่ 1207-1209/2524, 1425-1436/2524, 1573/2524, 22/1-2291/2524, 955/2529) และข้อเท็จจริงที่ศาลจะนำมาวินิจฉัยนั้น ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคำฟ้องด้วย หากศาลนำข้อเท็จจริงที่มีได้ปรากฏในคำฟ้องมาวินิจฉัยเป็นการต้องห้ามตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงาน ฯ มาตรา 52 เพราะไม่เข้าข้อยกเว้น ในกรณีที่ศาลแรงงานเห็นสมควรเพื่อความเป็นธรรมแก่คู่ความที่จะพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอบังคับได้ (ฎีกาที่ 23/2524) สำหรับคำพิพากษาฎีกาที่หมายเหตุนี้ ศาลแรงงานพิพากษาให้เลิกจ้างโจทก์ เพราะการปฏิบัติหน้าที่ของโจทก์มีพฤติการณ์ที่ทำให้จำเลยไม่ไว้วางใจจึงเป็นการนำข้อเท็จจริงต่าง ๆ ตามมาตรา 48 มาวินิจฉัยคดี และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คู่ความด้วย จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว. วิโรจน์แย้มใส.